

İstanbul Bilgi Üniversitesi
2547 s. Yükseköğretim Kanunu Md. 44/c Uygulama Usul ve Esasları

Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 19.02.2019 /9 (3)
Mütevelli Heyet, 25.02.2019, 2989

Ek ve değişiklikler : ---

Ek ve değişiklik kontrolü : ---

2547 s. Yükseköğretim Kanunu md. 44/c'nin ilgili hükümleri

1. fıkra:

“Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. [...]”

3. fıkra:

“Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

4. fıkra:

“Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişkisi kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

Madde 1 (Normal ve azami öğrenim süresi, öğrenim sürelerinin hesaplanması)

İlgili hüküm	2547 s. Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 1. fıkra
	<i>“Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.”</i>

- (1.1) Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin (“Lisans Yönetmeliği”) md. 13/1 ve 2 uyarınca;
- Lisans öğrenimin normal süresi 8 yarıyıl,
 - Önlisans öğreniminin normal süresi 4 yarıyıldır.
- (1.2) Azami öğrenim süresi;
- Lisans öğreniminde 14 yarıyıl,
 - Önlisans öğreniminde 8 yarıyıldır.
- (1.3) Lisans Yönetmeliği md. 13/3 uyarınca kayıt dondurma süreleri öğrenim süresi hesabında dikkate alınmaz.
- (1.4) Lisans Yönetmeliği Ek md. 1/1 uyarınca yaz öğretimi yarıyıl niteliğinde olmadığından, lisans öğreniminde 14. yarıyılı izleyen, önlisans öğreniminde 8. yarıyılı izleyen yaz öğretimi azami sürelerle dahildir.
- (1.5) 2547 s. Yükseköğretim Kanunu’na, 26.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6569 s. Kanunla eklenen Geçici md. 67 uyarınca *“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”*
- Anılan madde 2014-2015 Öğretim Yılı Güz (Birinci) Yarıyılı başladıktan sonra yürürlüğe girdiğinden, azami öğrenim süreleri 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar (İkinci) Yarıyılı başında işlemeye başlamış kabul edilecek, maddenin yürürlüğe girdiği 26.11.2014 tarihinde kayıtlı;
- Lisans öğrencilerinin azami öğrenim süresi 2021-2022 Öğretim Yılı Güz (Birinci) Yarıyılı,
 - Önlisans öğrencilerinin azami öğrenim süresi 2018-2019 Öğretim Yılı Güz (Birinci) Yarıyılı...
- ... sonunda dolacaktır.

Madde 2 (Ek sınav hakları)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 1. cümle
	<i>“Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.”</i>

- (2.1) Lisans Yönetmeliği’nin 13. maddesinin normal öğrenim sürelerini belirleyen 1. ve 2. fıkraları ile 5. fıkrası uyarınca, son sınıf öğrencisi olmak;
- Lisans öğreniminde 4. sınıf, en az 7. yarıyıl,
 - Önlisans öğreniminde 2. sınıf, en az 3. yarıyıl...
- ... öğrencisi olmayı ifade etmektedir.
- (2.2) Lisans Yönetmeliği md. 13/5 uyarınca;
- Lisans öğreniminde 7. yarıyıl öğrencisi olmak için ders programında öngörülmüş olan yarıyıllık kredi yükleri esas olmak üzere en az 162,

- Önlisans öğreniminde 3. yarıyıl öğrencisi olmak için en az 48...

... kredinin tamamlanması gereklidir.

Lisans Yönetmeliği md. 13/5'te “ders programında öngörülmüş olan yarıyıllık kredi yükü esas alınarak” dendiğinden, sınıf ve yarıyıl belirlenirken müfredatta öngörülen slot kredileri esas alınır; müfredat dışında alınan ek dersler ile müfredat dahilinde ancak slot kredisinden fazla olarak alınan krediler dikkate alınmaz. Bu hususta Akademik Kurulumuzun 10.10.2006 tarihli ve (V05/YNK/06) sayılı toplantısında aldığı (6) numaralı karar uyarınca yarıyıl hesabında müfredatta öngörülen zorunlu kredi sayısının tamamlanmamış kısmı esas alınır.

- (2.3) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 2. cümlede “[...] ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.” hükmü bulunduğundan, Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 1. cümledeki ek sınav hakları sadece beşten fazla başarısız dersi olan öğrencilere kullanılacak, beş veya daha az başarısız dersi olan öğrenciler hakkında doğrudan Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 2. cümle uygulanır.

- (2.4) Danıştay 8. Dairesi'nin E. 1998/940, K. 1999/8041 sayılı ve 27.12.1999 tarihli kararı uyarınca; “alınmamış dersler” de “başarısız” ders niteliğinde olduğundan, bu dersler için de ek sınav hakkı kullanılır.

Ancak, Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 4. cümlede “Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.” hükmü bulunduğundan, alınmamış derslerde devam gereği ayrıca değerlendirilir.

Lisans Yönetmeliği md. 18/1'de “Öğrenciler, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.” hükmü bulunduğundan, alınmamış derslerde ek sınav hakkının devamı bağli olarak kullanılmayacağı, dersi veren öğretim elemanının görüşü esas alınarak öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ancak, klinik derslerinde, stajlarda, staj derslerinde ve klinik uygulaması veya staj uygulaması kısmındaki başarısızlık nedeniyle başarısız olunan derslerde devam şartı aranır.

- (2.5) Zorunlu derslerde ek sınav hakları, öğrencinin azami öğrenim süresini doldurduğu yarıyılı izleyen yarıyıldan başlayarak başarısız olunan zorunlu dersin açıldığı yarıyıldan ve ilki final sınavında, ikincisi ise bütünlendirme sınavında olmak üzere kullanılır.
- (2.6) Ek sınav hakkı kullanılacak dersin final ve bütünlendirme sınavı olmaksızın başarı değerlendirmesi yapılan, örn. tez veya staj gibi bir ders olması halinde, öğrencinin başvurusu üzerine kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu dersi veren öğretim elemanının görüşünü alarak ek sınav haklarının;

(a) Öğrencinin derse devam edip öngörülmüş olan başarı değerlendirmesi yapılarak veya

(b) Alınmamış başka bir zorunlu veya seçimlik derste kullanılmasına...

... karar verebilir. Bu konudaki taleplerin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekir, süresi içinde talep yapmayan öğrenciler ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

- (2.7) Ek sınav hakkı kullanılacak dersin alınmış olduğu, ancak müfredattan çıkarıldığı veya o öğretim yılının her iki yarıyılında da açılmadığı hallerde ek sınav hakları müfredattan çıkarılan veya açılmayan derste kullanılır.

Ancak, öğrencinin başvurusu üzerine kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu, ek sınav haklarının;

(a) Zorunlu derslerde alınmamış başka bir zorunlu veya seçimlik derste kullanılmasına,

(b) Seçimlik derslerde öğrenci tarafından talep edilen ve alınmamış başka bir seçimlik derste kullanılmasına...

... karar verebilir. Bu konudaki taleplerin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

- (2.8) Alınmamış seçimlik ders için ek sınav haklarının hangi seçimlik derste kullanılacağı öğrencinin yazılı talebi doğrultusunda öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ek sınav haklarının kullanılacağı seçimlik ders öğrencinin azami öğrenim süresini doldurduğu yarıyılı izleyen yarıyıldan açılan seçimlik dersler arasından ve dersin alınmasına ilişkin koşullara uyularak seçilir. Bu konudaki taleplerin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekir, süresi içinde talep yapmayan öğrenciler ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.
- (2.9) İlk ek sınav hakkı ve ikinci ek sınav hakkı farklı derslerde kullanılamaz.
- (2.10) Ek sınavlar sonucunda;
- (a) Başarısız ders sayısı beşten fazla olan öğrencilerin ilişkisi kendiliğinden sona erer,
- (b) Başarısız ders sayısı beş veya daha az olan öğrenciler hakkında ise -bu Usul ve Esasların md. (2.10) hükmü saklı olmak üzere- Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra uygulanır.
- (2.11) Ek sınavlar sonucunda Lisans Yönetmeliği md. 27/2 kapsamına giren öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere anılan madde uyarınca tek ders sınav hakkı kullanılır, ancak *“Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.”* hükmü bu öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Madde 3 (Ek süre sınav hakları, sınırsız sınav hakkı)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 2. cümle
	<i>“Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”</i>

- (3.1) Bir dersten başarısız olan öğrenciler hariç olmak üzere; azami öğrenim süresi sonunda en fazla beş başarısız dersi kalan öğrencilerin ek sınav süresi dört yarıyıldır.
- Ek sınav süresi azami öğrenim süresinin doldurduğu yarıyılı izleyen yarıyıldan başlar.
- Bu süre sonunda başarısız ders sayısı birden fazla olan öğrencilerin ilişkisi kendiliğinden sona erer.
- (3.2) Bir dersten başarısız olan öğrenciler hariç olmak üzere; Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 1. cümle uyarınca iki ek sınav hakkı kullandıktan sonra en fazla beş başarısız dersi kalan öğrencilerin ek sınav süresi üç yarıyıldır.
- Ek sınav süresi Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 1. cümle uyarınca iki ek sınav hakkının kullanıldığı yarıyılı izleyen yarıyıldan başlar.
- Bu süre sonunda başarısız ders sayısı birden fazla olan öğrencilerin ilişkisi kendiliğinden sona erer.
- (3.3) Aşağıda sayılan öğrencilerin sınırsız sınav hakkı vardır:
- (a) Azami öğrenim süresi sonunda bir başarısız dersi kalan öğrenciler,
- (b) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 1. cümle uyarınca iki ek sınav hakkı kullandıktan sonra bir başarısız dersi kalan öğrenciler,
- (c) Üç veya dört yarıyılık ek sınav süresi sonunda bir başarısız dersi kalan öğrenciler.
- (3.4) Danıştay 8. Dairesi’nin E. 1998/940, K. 1999/8041 sayılı ve 27.12.1999 tarihli kararı uyarınca; “alınmamış dersler” de “başarısız” ders niteliğinde olduğundan, bu dersler için de ek süre sınav hakkı kullanılır.
- Ancak, Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 4. cümlede *“Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.”* hükmü bulunduğundan, alınmamış veya daha önce ek sınav hakkı kullanılmamış derslerde devam gereğinin ayrıca değerlendirilir. Lisans Yönetmeliği md. 18/1’de *“Öğrenciler, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.”* hükmü bulunduğundan, alınmamış veya daha önce ek sınav hakkı kullanılmamış derslerde ek süre sınav haklarının devama bağlı olarak

kullanılmayacağı, dersi veren öğretim elemanının görüşü esas alınarak öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ancak, klinik derslerinde, stajlarda, staj derslerinde ve klinik uygulaması veya staj uygulaması kısmındaki başarısızlık nedeniyle başarısız olunan derslerde devam şartı aranır.

İlgili derste daha önce ek sınav hakkı veya ek süre sınav hakkı kullanılmışsa yeniden karar alınmaz.

(3.5) Zorunlu derslerde ek süre sınav hakları ile sınırsız sınav hakkı;

- (a) Başarısız olunan zorunlu dersin açıldığı yarıyılta final ve bütünleme sınavlarında,
- (b) Başarısız olunan zorunlu ders yaz öğretiminde açılmışsa yaz öğretimi final sınavında,
- (c) Başarısız olunan zorunlu ders için tek ders sınavı yapılacaksa tek ders sınavında ...

... kullanılır.

(3.6) Ek süre sınav hakkı kullanılacak dersin final ve bütünleme sınavı olmaksızın başarı değerlendirmesi yapılan, örn. tez veya staj gibi bir ders olması halinde, öğrencinin başvurusu üzerine kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu dersi veren öğretim elemanının görüşünü alarak ek sınav haklarının;

- (a) Öğrencinin derse devam edip öngörülmüş olan başarı değerlendirmesi yapılarak veya
- (b) Alınmamış başka bir zorunlu veya seçimlik derste kullandırılmasına...

... karar verebilir. Bu konudaki taleplerin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekir, süresi içinde talep yapmayan öğrenciler ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

(3.7) Ek süre sınav hakkı kullanılacak dersin alınmış olduğu, ancak müfredattan çıkarıldığı veya o öğretim yılının her iki yarıyılında da açılmadığı hallerde ek süre sınav hakları müfredattan çıkarılan veya açılmayan derste kullanılır.

Ancak, öğrencinin başvurusu üzerine kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu, ek sınav haklarının;

- (a) Zorunlu derslerde alınmamış başka bir zorunlu veya seçimlik derste kullandırılmasına,
- (b) Seçimlik derslerde öğrenci tarafından talep edilen ve alınmamış başka bir seçimlik derste kullandırılmasına...

... karar verebilir. Bu konudaki taleplerin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

(3.8) Başarısız ders sayısının bir ders olduğu haller hariç olmak üzere; seçimlik derslerde ek süre sınav haklarının hangi seçimlik derste kullanılacağı öğrencinin yazılı talebi doğrultusunda öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ek süre sınav haklarının veya sınırsız sınav hakkının kullanılacağı seçimlik ders her yarıyılta o yarıyılta açılan seçimlik dersler arasından ve dersin alınmasına ilişkin koşullara uyularak seçilir. Bu konudaki taleplerin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekir, süresi içinde talep yapmayan öğrenciler ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

(3.9) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 2. cümlede “[...] bir dersten başarısız olanlara ise [...] sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.” dendiğinden; sınırsız sınav hakkı, müfredattan çıkarılsa veya açılmasa dahi başarısız olunan derste kullanılır. Dersin müfredattan çıkarıldığı veya o öğretim yılının her iki yarıyılında ve yaz öğretiminde açılmadığı hallerde, sınırsız sınav hakkı izleyen güz yarıyılında tek ders sınavı tarihlerinde kullandırılır.

(3.10) Bir başarısız ders için sınırsız sınav hakkı bulunan öğrenciler hariç olmak üzere; ek süre sınavları sonucunda Lisans Yönetmeliği md. 27/2 kapsamına giren öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere anılan madde uyarınca tek ders sınav hakkı kullandırılır, ancak “Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.” hükmü bu öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(3.11) Bu Usul ve Esasların md. (2.11) ve (3.10) hükümleri saklı olmak üzere; bir başarısız ders için sınırsız sınav hakkı bulunan öğrenciler için Lisans Yönetmeliği md. 27/2 ayrıca tek ders sınavı açılmaz, ancak tek ders sınavının açıldığı hallerde tek ders sınavına girebilirler.

(3.12) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 5. cümlede “Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır

ve bu haktan yararlanamaz.” hükmü bulunduğundan, toplamda (üst üste veya aralıklı olarak) altı yarıyıl -yaz öğretimi ve tek ders sınavları dahil olmak üzere- sınavlara girmeyen öğrencilerin ilişkisi kendiliğinden sona erer.

Madde 4 (Not yükseltme sınavı hakkı)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 3. cümle
	<i>“İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.”</i>

(4.1) Üniversitemizde not ortalaması nedeniyle ilişik kesme uygulaması olmadığından; Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 3. cümle cümledeki “[...] ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencileri[...]” ibaresi nedeniyle sadece azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler hakkında uygulanacaktır.

(4.2) Lisans Yönetmeliği’nin 13. maddesinin normal öğrenim sürelerini belirleyen 1. ve 2. fıkraları ile 5. fıkrası uyarınca, son dönem öğrencisi olmak;

- Lisans öğreniminde 8. yarıyıl,
 - Önlisans öğreniminde 4. yarıyıl...
- ... öğrencisi olmayı ifade etmektedir.

(4.3) Lisans Yönetmeliği md. 13/5 uyarınca;

- Lisans öğreniminde 8. yarıyıl öğrencisi olmak için ders programında öngörülmüş olan yarıyıllık kredi yükleri esas olmak üzere en az 192,
 - Önlisans öğreniminde 4. yarıyıl öğrencisi olmak için en az 78...
- ... kredinin tamamlanması gereklidir.

Lisans Yönetmeliği md. 13/5’te “ders programında öngörülmüş olan yarıyıllık kredi yükü esas alınarak” dendiğinden, sınıf ve yarıyıl belirlenirken müfredatta öngörülen slot kredileri esas alınır; müfredat dışında alınan ek dersler ile müfredat dahilinde ancak slot kredisinden fazla olarak alınan krediler dikkate alınmaz. Bu hususta Akademik Kurulumuzun 10.10.2006 tarihli ve (V05/YNK/06) sayılı toplantısında aldığı (6) numaralı karar uyarınca yarıyıl hesabında müfredatta öngörülen zorunlu kredi sayısının tamamlanmamış kısmı esas alınır.

(4.4) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 3. cümle kapsamında sınav hakkı (“Not Yükseltme Sınavı Hakkı”) kazanan öğrenciler hakkında Lisans Yönetmeliği md. 27/2.b’deki “Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2.00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri bir dersten, sınava girerek alacakları notla genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.” uygulanmaz.

(4.5) Not Yükseltme Sınavı Hakkı;

- (a) Dersin açıldığı yarıyılta final ve bütünleme sınavlarında,
 - (b) Ders yaz öğretiminde açılmışsa yaz öğretimi final sınavında,
 - (c) Ders için tek ders sınavı yapılacaksa tek ders sınavında ...
- ... kullanılır.

(4.6) Not Yükseltme Sınavı Hakkının kullanılacağı dersler, öğrenci tarafından;

- (a) Dersin açıldığı yarıyılta final ve bütünleme sınavlarında kullanılacaksa akademik takvimde belirlenen derslerin son gününe kadar,
- (b) Ders yaz öğretiminde açılmışsa yaz öğretimi ders programının kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içinde,

(c) Tek ders sınavında kullanılacaksa akademik takvimde belirlenen derslerin son gününe kadar...

... yazılı olarak öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına veya yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

Süresi içinde bildirimde bulunmayan öğrenciler sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

Yaz öğretimine veya tek ders sınavına ilişkin bildirimler “dersin yaz öğretiminde açılması halinde yaz öğretimi final sınavında Not Yükseltme Sınavı Hakkımı kullanmak istiyorum”, “derste tek ders sınavı açılması halinde tek ders sınavında Not Yükseltme Sınavı Hakkımı kullanmak istiyorum” veya bu anlama gelen ifadelerle yapılabilir.

- (4.7) Not Yükseltme Sınavı Hakkı final ve bütünleme sınavı olmaksızın başarı değerlendirmesi yapılan, örn. tez veya staj gibi derslerde kullanılamaz.
- (4.8) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 5. cümlede “*Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.*” hükmü bulunduğundan, toplamda (üst üste veya aralıklı olarak) altı yarıyıl -yaz öğretimi ve tek ders sınavları dahil olmak üzere- sınavlara girmeyen öğrencilerin ilişkisi kendiliğinden sona erer.

Madde 5 (Devam)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 4. cümle
	<i>“Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.”</i>

- (5.1) Aşağıda belirtilen dersler dışındaki derslerde devam şartı aranmaz:

- (a) “Class”, “practicum”, “pratik”, “pratik çalışma”, “uygulama”, “laboratuvar”, “laboratuvar çalışması” veya başkaca adlarla uygulama çalışmaları olan dersler;
- (b) Klinik dersleri ile klinik uygulaması olan dersler;
- (c) Stajlar, staj dersleri ve staj uygulaması olan dersler;
- (ç) Tez niteliğindeki dersler.

- (5.2) Lisans Yönetmeliği md. 18/1’de “*Öğrenciler, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.*” hükmü bulunduğundan, devam şartı aranmayan dersler dışındaki derslerde ek sınav, ek süre sınav ve sınav hakkının devama bağlı olarak kullanılmayacağı, dersi veren öğretim elemanının görüşü esas alınarak öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ancak, klinik derslerinde, stajlarda, staj derslerinde ve klinik uygulaması veya staj uygulaması kısmındaki başarısızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için devam şartı aranır.

Madde 6 (Sınavlara girmeme)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 5. cümle
	<i>“Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.”</i>

- (6.1) Sınırsız sınav hakkı aşağıda belirtilen öğrenciler için geçerlidir:

- (a) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 2. cümle uyarınca sadece bir dersten başarısız oldukları veya ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını bir derse indirdikleri için sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler;
- (b) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 3. cümle uyarınca izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen öğrenciler.

- (6.2) Toplamda (üst üste veya aralıklı olarak) altı yarıyıl -yaz öğretimi ve tek ders sınavları dahil olmak üzere- sınavlara girmeyen öğrencilerin ilişkisi kendiliğinden sona erer.

Madde 7 (Katkı payı, öğrenim bedeli)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 6. cümle
	<i>“Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”</i>

- (7.1) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 6. cümle sadece “Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler”e ilişkin olduğundan, Mütevelli Heyetimizin aksine bir kararı yoksa, ek sınav veya ek süre sınav hakkı kullanan öğrencilerden, derslere devamları gerekse de öğrenim ücreti alınmayacaktır.
- (7.2) Sınırsız sınav hakkı aşağıda belirtilen öğrenciler için geçerlidir:
- (a) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 2. cümle uyarınca sadece bir dersten başarısız oldukları veya ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını bir derse indirdikleri için sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler;
- (b) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 3. fıkra, 3. cümle uyarınca izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen öğrenciler.
- (7.3) Sınırsız sınav hakkı olan öğrenciler Mütevelli Heyetimizin ders başına belirlediği öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

Madde 8 (Devamsızlık nedeniyle ilişik kesilmesi, ara sınıfta sene kaybı)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 1. cümle
	<i>“Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişkisi kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.”</i>

- (8.1) Üniversitemizde Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 2. fıkra, 2. cümledeki “Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişkisi kesilir.” hükmü ile Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 1. fıkra, 1. cümledeki azami öğrenim süresini doldurma dışında hazırlıkta veya ara sınıfta ilişik kesme uygulaması olmadığından, Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 1. cümle hazırlık sınıfında bulunan öğrencilerden aşağıdaki belirtilenlere uygulanacaktır:
- (a) Devamsızlık nedeniyle BİLET sınavına kabul edilmeyen ve azami süresini doldurması nedeniyle ilişkisinin kesilmesi durumuna gelen öğrenciler,
- (b) Not ortalaması nedeniyle BİLET sınavına kabul edilmeyip azami süresini doldurması nedeniyle ilişkisinin kesilmesi durumuna gelen öğrenciler,
- (c) Not ortalaması nedeniyle BİLET sınavına kabul edilmeyip hazırlık sınıfını tekrar etmesi gereken öğrenciler.
- (8.2) Lisans Yönetmeliği md. 25/1 ve 2’deki “Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,75’in altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrencilere, olağan kredi yükünden fazla kredi yükü verilmez.” ve “Sınamalı statüdeki bir öğrenci, bu statüde bulunduğu yarıyıl sonunda da genel not ortalamasını 1.75’in üzerine çıkaramadığı takdirde başarısı yetersiz öğrenci sayılır. Başarısı yetersiz durumdaki öğrenci en fazla otuz kredilik ders alabilir.” hükümleri ile md. 17/3’teki “Üçüncü ve sonraki yarıyıllardaki öğrencilerin azami kredi yükü, yaz öğretimi hariç olmak üzere bir akademik yılda seksen (80) kredi, bir yarıyılta kırk iki (42) kredidir.” hükümleri dikkate alındığında, öğrencinin ara sınıfta sene kaybedip kaybetmediği, başarılı statüde olması halinde normal öğretim süresi içinde alabileceği krediye bağlı olacağından, Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 1. cümle hükmünden yararlanmak isteyen öğrencilerin durumları yazılı başvuruları üzerine

kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

- (8.3) Sınav hakkı “A” notu alınmış dersler dışındaki, alınmış derslerde kullanılabilir.
- (8.4) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 2. cümledeki “*Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvuruları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar.*” uyarınca; değerlendirmeler eğitim-öğretim yılı üzerinden yapılır ve ilgili sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında, tek ders sınavı tarihlerinde açılır.

Madde 9 (Devamsızlık nedeniyle ilişkisi kesilen veya ara sınıfta sene kaybedenlerin sınav hakkı sonucunda başarılı olması halinde yeniden kayıtları)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 2. cümle
	<i>“Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.”</i>

- (9.1) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 1. cümle kapsamında yapılan sınavlar sonrasında, öğrencilerin durumları ve ders seçimleri yazılı başvuruları üzerine kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
- (9.2) Aşağıda belirtilen öğrencilerin ilişkisi kendiliğinden sona erer:
- (a) Devamsızlık nedeniyle BİLET sınavına kabul edilmeyen ve azami süresini doldurması nedeniyle ilişkisinin kesilmesi durumuna gelen öğrenciler,
- (b) Not ortalaması nedeniyle BİLET sınavına kabul edilmeyip azami süresini doldurması nedeniyle ilişkisinin kesilmesi durumuna gelen öğrenciler.
- (9.3) Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 2. cümledeki “*Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvuruları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar.*” uyarınca; ara sınıflardaki öğrencilerin durumları, yazılı başvuruları üzerine bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yeniden değerlendirilir.

Madde 10 (Öğrenim süresi)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 3. cümle
	<i>“Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.”</i>

Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 2. cümleyle tanınan sınav hakları Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 1. cümle kapsamında yapılan sınavlar öğretim yılı veya yarıyılında yapılacağından, bundan ötürü de öğrenci yarıyıl kaybetmeyeceğinden “*Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.*” hükmünün uygulanmasına yer yoktur.

Madde 11 (Öğrencilik haklarının kullanılamaması)

İlgili hüküm	Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 4. cümle
	<i>“Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”</i>

Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 1. cümlede tanınan haklardan yararlanacaklara veya yararlanmak için başvuranlara, Yükseköğretim Kanunu md. 44/c, 4. fıkra, 2. cümlede belirtilen koşulları sağlamadıkları sürece;

- (a) Öğrenim/öğrenci belgesi verilmeyecek,
- (b) Erkek öğrencilerin askerlik tehir işlemleri yapılmayacak,
- (c) Ders seçimleri yaptırılmayacak ve onaylanmayacak,
- (ç) Sınavla haricinde kampüslere sınırsız giriş, sınav haricinde otopark kullanımı ve kütüphane, yemekhane, yurt veya benzeri öğrenciliğe bağlı olan haklar kullanılmayacaktır.

Madde 12 (Ek sınav haklarının kullanılamaması)

Yükseköğretim Kanunu md. 44/c ile verilen sınav haklarını bu Usul ve Esaslar'da düzenlenen şekilde kullanmayan veya sınavlara girmeyen öğrenciler ilgili sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.